



PUTUSAN

Nomor 1359/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: TANGI PAHALA MANALU ALS TANGI
Tempat lahir	: Medan
Umur	: 44 Tahun / 26 April 1976.
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Sesar No.41 Pancing Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan.
Agama	: Kristen.
Pekerjaan	: Kuli Bangunan
Pendidikan	: SMA

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Maradu Simangunsong, S.H., advokat, beralamat di Jalan AR Hakim gang pendidikan no.136 Kel Pasar Merah Timur, Kec. Medan Area berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 Juni 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1359/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 1 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti An.Panitera Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1359/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 1 September 2020 untuk membantu Majelis menyelesaikan perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 3 September 2020 Nomor 1359/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang Penetapan hari sidang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 16 Nomor 1359/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 18 Juni 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa TANGI PAHALA MANALU, pada tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wib dan tanggal 31 Agustus 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di kedai kopi yang berada di Pasar Merah Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Medan, **"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wib dengan akun facebook Huta Parmonangan telah memposting kalimat *"Sampai, setetes darah merah Gue, yang terakhir mengalir Gue, Tidak! menganggap LO,!! SAUDARA KANDUNG GUE, Ir. K. Manalu. TERKUTUK ALAM LO. Manis X, Cara LO, BINATANG . Tubuh LO, aja! Manusia. Kelakuakn lo, JAHANAM. Lo,, ingin menguasai harta Bokap, Juga Nyokap Gue, Jahanam. Lo ingin bebas!dar, kutukan. Juga, HUKUM yah. Lo, Ingin tumbal Gue, Nyokap Gue, juga 3 anak Lo, kan. Lo bekerjasama BABI JALANG!tumbal 3 anak Lo, Gue Dan!Nyokap Gue. LO, ingin menguasai seluruh harta Almarhum Bokap, Juga Nyokap Gue. Benar –benar, BIADAP LO, Percuma lo, Ir....Juga, Nama lo, KADARUSMAN BABIJALANG.BABIAT"*. bertempat di kedai kopi yang berada di Pasar Merah Kota Medan, dengan alat berupa handphone buatan china.
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2019 kembali terdakwa dengan akun facebook Huta Parmonangan memposting kalimat dengan Tulisan *"Kepada, seluruh masyarakat,Medan.Juga,kepada seluruh tokoh Agama,Pemerintahan,Marga-marga ,PGI,GKPI air bersih,seluruh Behtel,Seluruh Kelurahan,Kecamatan Provinsi,Kabupaten,Mus pida,PWI,Mes Media Cetak,Eletromik,dan yang laennya. Demi,Allah.Saya,mengutuk alam,Bumi, pada:BABIAT!! ir.Kadariusman Manalu,(Wartawan).Begitu juga pada:BABIJALANG! Ritawati sileban.Hati-hati,Kepada yang saya,sebutkan 2nama diatasBisa-bisa ANDA,SAUDARA/I,jadi TUMBAL 2 nama diatas.2 nama ini,lagi cari tumbal(SA NTET).Lewat cairan yang disembunyikan didalam BH/TETEK.Dengan cara kesempatan keWC Dan!pura-pura minta air minum.DiWC tadi,And a,juga Anak ANDA!sudah ditarget.Ini,bukan Kab ar,HOAX.Sudah 4orang korbannya.I.Mamaknya,2,adek laki-lakinya (lajang45tahun semasa hidu pnya).Mamaknya,RENTENIR,menggunakan TUMBAL.*

Halaman 2 dari 16 Nomor 1359/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukunnya, ada 10 orang Jawa, karo. Dekingn ya, saudara
mamaknya, TENTARA DIKODAM ME
DAN, JUGA, POLRI. Hati, saudara/i, ku semuanya. bertempat di kedai kopi
yang berada di Pasar Merah Medan, dengan alat berupa handphone
buatan china.

- Bahwa kalimat – kalimat yang diposting terdakwa yang bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap korban atas nama RITAWATI SIANTURI dan Ir. KADARUSMAN MANALU karena terdakwa rasa sakit hati dan rasa kesal terhadap KADARUSMAN MANALU dan isterinya atas nama RITAWATI Br SIANTURI.
- Bahwa menurut Ahli bahasa dari balai bahasa Sumatera Utaram atas nama Drs. MARTIN, M.Hum menerangkan bahwa tersebut di atas mengandung unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap seseorang (**penghinaan** berarti “perbuatan memburukkan atau memandang rendah seseorang, atau memaki-maki seseorang” dan **pencemaran nama baik** berarti “perbuatan mencemarkan (menjadikan kotor) atau memburukkan martabat (harga diri seseorang”). Orang yang dihina dan/atau dicemarkan nama baiknya adalah orang yang ditujukan atau orang yang dimaksudkan oleh kalimat-kalimat itu.
- Bahwa kalimat postingan akun facebook HutaParmonangan tanggal 30 Agustus 2018 dan tanggal 31 Agustus 2018 dapat menimbulkan rasa kekhawatiran, yaitu kalimat **“Hati-hati, kepada yang saya sebutkan 2 nama diatas Bisa-bisa ANDA, SAUDARA/I jadi tumbal 2 nama diatas 2 nama ini lagi cari tumbal (SANTET)”**Keonaran (bisa juga tidak menimbulkan keonaran) di tengah masyarakat; dan keonaran yang dimaksud dapat berupa keonaran fisik ataupun pikiran (rasa khawatir atau rasa tidak nyaman)
- Bahwa kalimat-kalimat yang diposting oleh Tangi Pahala Manalu pada akun facebook HutaParmonangan miliknya ditujukan kepada Kadarusman Manalu, BSC, IR dan Ritawati Br Sianturi, DRA; dan tuduhan atau anggapan bahwa Kadarusman Manalu, BSC, IR dan Ritawati Br Sianturi, DRA itu ingin menguasai harta orang tua mereka **tidak benar**; maka kalimat-kalimat itu dapat menghina dan/atau mencemarkan nama baik Kadarusman Manalu, BSC, IR dan Ritawati Br Sianturi, DRA. **(B)** Selanjutnya, jika **benar** Kadarusman Manalu, BSC, IR dan Ritawati Br Sianturi, DRA ingin menguasai harta warisan orang tua mereka, kalimat atau kata yang digunakan oleh Tangi Pahala Manalu sebagai luapan atas kekesalannya tersebut juga **memiliki muatan penghinaan** karena menggunakan kata-kata kasar atau makian (yaitu **cara lo, binatang; kelakuan lo jahanam; babi jalang; biadap lo; dan babiati**). **(C)** Inti tuduhan *kelakuan yang kejam dan tidak baik, sedang mencari tumbal (Santet), mempunyai 10 orang dukun, dan deking tentara di Kodam dan Polisi* juga dapat menjadikan terhina dan/atau tercemar nama baik Kadarusman Manalu, BSC, IR dan Ritawati Br Sianturi, DRA

Halaman 3 dari 16 Nomor 1359/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli ITE dari Universitas Sumatera Utara MOHAMMAD FADLY SYAHPUTRA, Bsc.,Msc. menerangkan status Postingan akun facebook HutaParmonangan tanggal 30 Agustus 2018 dan tanggal 31 Agustus 2018 dapat dilihat dan atau dapat diakses oleh orang lain (publik), hal ini terlihat dari tanda bola dunia yang terdapat pada bagian kanan atas status tersebut. Status ini dapat diakses oleh seluruh pengguna facebook dan telah memenuhi unsur mendistribusikan.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Atau Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa TANGI PAHALA MANALU, pada pada tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wib dan tanggal 31 Agustus 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat dikedai kopi yang berada di Pasar Merah Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Medan, ***“dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal ini diketahui umum, jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum,*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wib dengan akun facebook HutaParmonangan telah mempostingan kalimat ***“Sampai, setetes darah merah Gue, yang terakhir mengalir Gue, Tidak! menganggap LO,!! SAUDARA KANDUNG GUE, Ir. K. Manalu. TERKUTUK ALAM LO. Manis X, Cara LO, BINATANG . Tubuh LO, aja! Manusia. Kelakuakn lo, JAHANAM. Lo., ingin menguasai harta Bokap, Juga Nyokap Gue, Jahanam. Lo ingin bebas!dar, kutukan. Juga, HUKUM yah. Lo, Ingin tumbal Gue, Nyokap Gue, juga 3 anak Lo, kan. Lo bekerjasama BABI JALANG!tumbal 3 anak Lo, Gue Dan!Nyokap Gue. LO, ingin menguasai seluruh harta Almarhum Bokap, Juga Nyikap Gue. Benar –benar, BIADAP LO, Percuma lo, Ir....Juga, Nama lo, KADARUSMAN BABIJALANG.BABIAT”.*** bertempat di kedai kopi yang berada di Pasar Merah Kota Medan, dengan alat berupa handphone buatan china.
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2019 kembali terdakwa dengan akun facebook HutaParmonangan memposting kalimat dengan Tulisan ***“Kepada,seluruhmasyarakat ,Medan.Juga,kepada seluruh tokoh Agama,Pemerintahan,Marga-marga,PGI,GKPI air bersih,seluruh Behtel,Seluruh Kelurahan,Kecamatan Provinsi,Kabupaten, Muspida ,PWI,Mes Media Cetak,Eletromik,dan yang laennya. Demi,Allah.Saya,mengutuk alam,Bumi,pada:BABIAT!! ir.Kadarusman Manalu,(Wartawan).Begitujuga pada :BABIJALANG! Ritawati sileban. Hati-hati,Kepada yang saya,sebutkan 2nama diatasBisa-bisa ANDA,SAUDARA/I,jadi TUMB AL 2nama diatas.2nama ini,lagi cari tumbal(SANTET).Lewat cairan yang disembunyikan didalam***

Halaman 4 dari 16 Nomor 1359/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BH/TETEK. Dengan cara kesempatan ke WC Dan! pura-pura minta air minum. Di WC tadi, Anda, juga Anak ANDA! sudah ditarget. Ini, bukan Kabar, HOAX. Sudah 4 orang korbannya. 1. Mamaknya, 2. adek laki-lakinya (lajang 45 tahun semasa hidupnya). Mamaknya, RENTENIR, menggunakan TUMBAL. Dukunnya, ada 10 orang Jawa, karo. Dekingnya, saudara mamaknya, TENTARA DIKODAM MEDAN, JUGA, POLRI. Hati, saudara/i, ku semuanya. bertempat di kedai kopi yang berada di Pasar Merah Medan, dengan alat berupa handphone buatan china.

- Bahwa kalimat – kalimat yang diposting terdakwa yang bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap korban atas nama RITAWATI SIANTURI dan Ir. KADARUSMAN MANALU karena terdakwa sakit hati dan rasa kesal terhadap KADARUSMAN MANALU dan isterinya atas nama RITAWATI Br SIANTURI.
- Bahwa menurut Ahli bahasa dari Balai bahasa Sumatera Utara atas nama Drs. MARTIN, M.Hum menerangkan bahwa tersebut di atas mengandung unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap seseorang (**penghinaan** berarti “perbuatan memburukkan atau memandang rendah seseorang, atau memaki-maki seseorang” dan **pencemaran nama baik** berarti ‘perbuatan mencemarkan (menjadikan kotor) atau memburukkan martabat (harga diri) seseorang’). Orang yang dihina dan/atau dicemarkan nama baiknya adalah orang yang ditujukan atau orang yang dimaksudkan oleh kalimat-kalimat itu.
- Bahwa kalimat postingan akun facebook HutaParmonangan tanggal 30 Agustus 2018 dan tanggal 31 Agustus 2018 dapat menimbulkan rasa kekhawatiran, yaitu kalimat **“Hati-hati, kepada yang saya sebutkan 2 nama diatas Bisa-bisa ANDA, SAUDARA/I jadi tumbal 2 nama diatas 2 nama ini lagi cari tumbal (SANTET)”** Keonaran (bisa juga tidak menimbulkan keonaran) di tengah masyarakat; dan keonaran yang dimaksud dapat berupa keonaran fisik ataupun pikiran (rasa khawatir atau rasa tidak nyaman)
- Bahwa kalimat-kalimat yang diposting oleh terdakwa Tangi Pahala Manalu pada akun facebook HutaParmonangan miliknya ditujukan kepada Kadarusman Manalu, BSC, IR dan Ritawati Br Sianturi, DRA; dan tuduhan atau anggapan bahwa Kadarusman Manalu, BSC, IR dan Ritawati Br Sianturi, DRA itu ingin menguasai harta orang tua mereka **tidak benar**; maka kalimat-kalimat itu dapat menghina dan/atau mencemarkan nama baik Kadarusman Manalu, BSC, IR dan Ritawati Br Sianturi, DRA. **(B)** Selanjutnya, jika **benar** Kadarusman Manalu, BSC, IR dan Ritawati Br Sianturi, DRA ingin menguasai harta warisan orang tua mereka, kalimat atau kata yang digunakan oleh Tangi Pahala Manalu sebagai luapan atas kekesalannya tersebut juga **memiliki muatan penghinaan** karena menggunakan kata-kata kasar atau makian (yaitu **cara lo, binatang; kelakuan lo jahanam; babi jalang; biadap lo; dan babiat**). **(C)** Inti tuduhan kelakuan yang kejam dan tidak baik, sedang mencari tumbal (Santet), mempunyai 10 orang dukun, dan

Halaman 5 dari 16 Nomor 1359/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deking tentara di Kodam dan Polisi juga dapat menjadikan terhina dan/atau tercemar nama baik Kadarusman Manalu, BSC, IR dan Ritawati Br Sianturi, DRA

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 310 ayat (2) KUHP.

Menimbang bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terhadap terdakwa **TANGI PAHALA MANALU ALS TANGI** telah terbukti cara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya pencemaran nama baik**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik;
2. Menyatakan terdakwa **TANGI PAHALA MANALU ALS TANGI** dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar print out screenshot akun facebook atas nama Huta Parmonangan yang bermuatan Penghinaan terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unknit Handphone merk Samsung warna putih IMEI Slot 1: 3568 79/06/900620/0, IMEI Slot 2: 356880/06/900620/8, dikembalikan kepada saksi Marsaksak Aries Fernando Manalu;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 18 Juni 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TANGI PAHALA MANALU ALS TANGI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat

Halaman 6 dari 16 Nomor 1359/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diaksesnya elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 4 (empat) bulan dan denda Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar print out screenshot akun facebook atas nama Huta Parmonangan yang bermuatan Penghinaan terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih IMEI Slot 1: 3568 79/06/900620/0, IMEI Slot 2: 356880/06/900620/8, dikembalikan kepada saksi Marsaksak Aries Fernando Manalu;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 18 Juni 2020 tersebut baik Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 280/Akta.Pid/2020/PN Mdn, tanggal 22 Juni 2020 dari Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Juli 2020;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 18 Juni 2020 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 285/Akta.Pid/2020/PN Mdn, tanggal 23 Juni 2020 selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2020;

Halaman 7 dari 16 Nomor 1359/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak mulai tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 280/Akta.Pid/2020/PN Mdn, tanggal 7 Juli 2020, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- A. Bahwa seperti yang telah saya sampaikan selaku kuasa hukum terdakwa/pembanding didalam berkas nota pembelaan (pledoi) saya dimana majelis hakim sedikitpun tidak mau mempertimbangkan akan nota pembelaan (pledoi) dari saya selaku kuasa hukum terdakwa/pembanding yang sama-sama menjatuhkan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan penjara dengan hasil tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang benar-benar sadis dan sedikitpun tidak mau membatalkan demi hukum akan penerapan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik dan juga tidak mau menerapkan hukuman percobaan atau poging terhadap diri terdakwa/pembanding tersebut;
- B. Bahwa dengan tidak adanya rasa prikeadilan dan prikeadilan yang diperbuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Medan tersebut terhadap terdakwa/pembanding yang menjatuhkan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan penjara yang juga sama dengan hasil tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut maka saya selaku kuasa hukumnya memberanikan diri didalam hal mengajukan upaya hukum

Halaman 8 dari 16 Nomor 1359/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding ke Pengadilan Tinggi Medan dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 280/Akta.Pid/2020/PN-Mdn, tertanggal 22 Juni 2020 agar supaya terdakwa/pembanding mendapat pengurangan hukuman dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan;

- C. Bahwa begitupun dengan tidak dipertimbangkannya akan surat keterangan perdamaian yang telah diperbuat oleh terdakwa/pembanding dengan keluarga Kadarusman Manalu yang diperbuat pada tanggal 07 Maret 2020 membuat saya selaku kuasa hukum terdakwa/pembanding secara spontan menyatakan dan meminta naik banding ke Pengadilan Tinggi Medan untuk mendapatkan suatu keadilan yang benar-benar berdasarkan prikemanusiaan dan takut akan Tuhan Yang Maha Kuasa dan serta mengharapkan agar terdakwa/pembanding Tangi Pahala Manalu alias Tangi mendapatkan hukuman yang ringan-ringannya dan juga agar dapat membatalkan demi hukum akan penerapan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan;
- D. Bahwa jadi seperti yang telah saya sampaikan didalam nota pembelaan (pledoi) ketika dipersidangan Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Medan tersebut bahwa seharusnya terdakwa/pembanding Tangi Pahala Manalu Alias Tangi tidak sepatasnya dan juga tidak selayaknya dijatuhi hukuman selama 4 (empat) bulan penjara yang berdasarkan penerapan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik dan juga didalam nota pembelaan (pledoi) saya tersebut telah menyampaikan suatu permintaan agar terdakwa/pembanding Tangi Pahala Manalu Alias Tangi dijatuhi hukuman percobaan atau poding penghinaan seperti yang terdapat dalam Pasal 53 Bab IV KUHPidana yang juga telah dicantumkan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam surat dakwaannya yang kedua yaitu melanggar Pasal 310 ayat (2) KUHPidana dan jadi alangkah baiknya dan juga yang sepatasnya hukuman yang harus dikenakan dan dijatuhkan kepada

Halaman 9 dari 16 Nomor 1359/Pid.Sus/2020/PT MDN



terdakwa/pembanding Tangi Pahala Manalu Alias Tangi adalah hukuman percobaan (poging) melakukan penghinaan;

- E. Bahwa memang sungguh sangatlah tragis akan nasib dari terdakwa/pembanding Tangi Pahala Manalu Alias Tangi yang mulai dari sidang kasus pidananya ditingkat Kantor Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Medan dan sehingga membuat saya selaku seorang pengacara yang telah bersidang hampir 20 tahun merasa terpanggil untuk mendampingi terdakwa/pembanding Tangi Pahala Manalu Alias Tangi ditingkat Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Medan pada tahap pengajuan nota pembelaan (pledoi) dan bukan mulai dari sidang pertama sehingga terdakwa/pembanding Tangi Pahala Manalu Alias Tangi dibantai dan dihajar oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan suatu keterangan-keterangan kesaksian yang sangat menyudutkan dan benar-benar telah menyalahkan terdakwa/pembanding dan juga tanpa adanya kesempatan diberikan mengajukan saksi yang meringankan terdakwa/pembanding dengan seorang saksi adechard;
- F. Bahwa jadi dengan adanya suatu pemaksaan akan penerapan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik membuat terdakwa/pembanding Tangi Pahala Manalu Alias Tangi merasa sangat dirugikan dan akan berpotensi menjadi korban ketidakadilan dengan akan dilakukan penahanan apabila nantinya tidak mendapatkan hukuman percobaan atau poging melakukan penghinaan. Oleh karena itu didalam berkas memori banding ini saya selaku kuasa hukum terdakwa/pembanding Tangi Pahala Manalu Alias Tangi sangat mengharapkan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berkenan membatalkan demi hukum akan penerapan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik;
- G. Bahwa alangkah baiknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berkenan menerapkan pasal 53 Bab IV KUHPidana tentang percobaan atau poging agar dapat nantinya terdakwa/pembanding Tangi Pahala Manalu Alias Tangi mendapatkan suatu keadilan yang benar-benar adil dan juga agar tidak

Halaman 10 dari 16 Nomor 1359/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaksa dilakukan penahanan didalam penjara dan jadi dimonhonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan supaya jangan ikut-ikutan menjatuhkan hukuman seperti yang telah dikenakan dan diterapkan kepada terdakwa/pembanding Tangi Pahala Manalu Alias Tangi didalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Medan ;

- H. Bahwa walaupun saya selaku kuasa hukum terdakwa/pembanding Tangi Pahala Manalu Alias Tangi yang kehadiran saya didalam hal melakukan pembelaan sudah memasuki tahap pengajuan nota pembelaan (pledoi) yang setelah terdakwa/pembanding Tangi Pahala Manalu Alias Tangi dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum ditingkat Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Medan yang tidak melakukan pembahasan unsure-unsur yang terdapat didalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik itu bukan berarti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Medan dengan seenaknya memaksakan penerapan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik dan lalu mengabaikan akan penerapan Pasal 53 Bab IV tentang percobaan (poging) tersebut yang memang sudah sangat pantas dan sudah selayaknya diterapkan terhadap terdakwa/pembanding Tangi Pahala Manalu Alias Tangi ;
- I. Bahwa janganlah dengan seenak hati Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Medan didalam hal menerapkan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik tanpa terlebih dahulu memperhatikan hak-hak terdakwa/pembanding Tangi Pahala Manalu Alias Tangi mendapatkan bantuan jasa hukum seorang pengacara mulai dari tingkat pemeriksaan sidang perdana sampai sidang mendengarkan hasil tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut yang memang sudah benar-benar telah menjolimi dan mengeksploitasi haknya sebagai terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum seorang pengacara prodeo dari Kantor Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Medan tersebut;

Halaman 11 dari 16 Nomor 1359/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J. Bahwa seperti yang telah saya sampaikan kehadiran pembelaan dari saya selaku kuasa hukum terdakwa ditingkat Kantor Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Medan sudah memasuki tahap pengajuan nota pembelaan (pledoi) sehingga mengakibatkan tidak adanya waktu saya untuk mengajukan suatu saksi yang meringankan terdakwa/pembanding Tangi Pahala Manalu Alias Tangi dan juga Jaksa Penuntut Umum dengan seenaknya melakukan suatu penuntutan hukuman selama 4 (empat) bulan penjara;
- K. Bahwa alangkah sangat disayangkan mengenai kinerja Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Medan dan juga Jaksa Penuntut Umum yang sedikitpun tidak menunjukkan keprofesionalan kinerja yang asal menjatuhkan hukuman yang sangat berat terhadap terdakwa/pembanding Tangi Pahala Manalu Alias Tangi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan keadilan dan sedikitpun tidak ada rasa takut akan Tuhan Yang Maha Kuasa dan jadi didalam berkas memori banding ini diharapkan dan dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berkenan membatalkan demi hukum akan penerapan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik dan lalu menerapkan Pasal 53 Bab IV tentang percobaan atau picing penghinaan;
- L. Bahwa sungguh sangatlah naif rasanya bila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Medan tidak mau menerapkan Pasal 53 Bab IV tentang percobaan (picing) yang bila dihubungkan dengan penerapan Pasal 310 ayat (2) KUHPidana seperti yang terdapat didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang terdapat didalam dakwaan keduanya yaitu penerapan Pasal 310 ayat (2) KUHPidana dan juga alangkah sungguh sangat tidak tepat bila nantinya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan ikut-ikutan juga didalam menerapkan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik tersebut;
- M. Bahwa jadi dengan adanya berkas permohonan akte banding tanggal 22 Juni 2020 yang turut saya lampirkan didalam berkas memori banding ini, juga berkas surat keterangan perdamaian yang telah ada diperbuat oleh

Halaman 12 dari 16 Nomor 1359/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa/pembanding Tangi Pahala Manalu Alias Tangi dengan keluarga Kadarusman manalu yang merupakan abang kandungnya terdakwa pada tanggal 10 Maret 2020 yang juga turut saya lampirkan disini, membuktikan bahwa sesungguhnya terdakwa/pembanding Tangi Pahala Manalu Alias Tangi benar-benar sangat mengharapkan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berkenan memberikan dan menjatuhkan hukuman percobaan atau poging atas penghinaan seperti yang diatur didalam Pasal 53 Bab IV KUHPidana dan penerapan pasal 310 ayat (2) KUHPidana;

- N. Bahwa dengan demikian saya selaku kuasa hukum terdakwa/pembanding Tangi Pahala Manalu Alias Tangi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili berkas memori banding ini, untuk dapat menerapkan hukuman yang seadil-adilnya dan supaya dapat menilai dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut untuk mengungkap kebenaran material yang sesungguhnya dan sebenarnya dan untuk karena itu saya selaku kausa hukum terdakwa/pembanding Tangi Pahala Manalu Alias Tangi memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berkenan memberikan putusan dalam perkara ini yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa/pembanding Tangi Pahala Manalu Alias Tangi tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menyatakan perbuatan Terdakwa/pembanding Tangi Pahala Manalu Alias Tangi bukanlah melakukan perbuatan tindak pidana melanggar Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik;
 3. Membatalkan penerapan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik;
 4. Menerapkan Pasal 53 Bab IV KUHPidana tentang percobaan (poging yang berdasarkan akan penerapan Pasal 310 ayat (2) KUHPidana;
 5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 13 dari 16 Nomor 1359/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 28 Juli 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Juli 2020 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2020;

Menimbang bahwa Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidananya;

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Mdn, tanggal 18 Juni 2020 dimana tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa ;

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Mdn, tanggal 18 Juni 2020 yang dimohonkan banding

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua

Halaman 14 dari 16 Nomor 1359/Pid.Sus/2020/PT MDN



tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 18 Juni 2020, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Senin tanggal 28 September 2020 oleh kami **PAHATAR SIMARMATA, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis dengan **SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.**, dan **Hj. HASMAYETTI, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1359/Pid.Sus/2020/PT MDN untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **MEGAWATI SIMBOLON, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut, tanpa dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.

PAHATAR SIMARMATA, S.H., M.Hum.,

Halaman 15 dari 16 Nomor 1359/Pid.Sus/2020/PT MDN



dto

Hj. HASMAYETTI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

dto

MEGAWATI SIMBOLON, S.H.

Halaman 16 dari 16 Nomor 1359/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)